

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2026

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PR002368/2024
DATA DE REGISTRO NO MTE: 30/09/2024
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR049112/2024
NÚMERO DO PROCESSO: 13068.207175/2024-99
DATA DO PROTOCOLO: 24/09/2024

Confira a autenticidade no endereço <http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/>.

SINDICATO DOS MOTORISTAS, CONDUTORES DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS URBANOS E EM GERAL, TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE DOIS VIZINHOS - SINTRODOV, CNPJ n. 78.687.431/0001-65, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ALCIR ANTONIO GANASSINI;

SIND DOS MOTORISTAS, CONDUT. DE VEIC. RODOV URBANOS E EM GERAL, TRAB.TRANSP. ROD. PBCO, CNPJ n. 80.869.894/0001-90, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). FERNANDO LUNARDI;

SIND DOS TRAB EM TRANSP RODOVIÁRIOS DE FRANC BELTRAO, CNPJ n. 78.686.888/0001-55, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). VICENTE DIAS;

SINDICATO DOS TRAB EM TRANSP RODOVIÁRIOS DE CASCAVEL PR, CNPJ n. 77.841.682/0001-90, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). CLAUDIO JOSE MARCON;

E

SINDIVALE SIND EMP DE TRANSP DE CARGAS VALE DO IGUACU, CNPJ n. 81.265.969/0001-96, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). VOLMAR SARTURI;

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de julho de 2024 a 30 de junho de 2026 e a data-base da categoria em 01º de julho.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) **Todos os Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários do 2º Grupo de Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Anexos da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, Previsto no Quadro de Atividades e Profissões a que se refere o Anexo do Artigo 577 da CLT, e de Todos os Motoristas em Geral, inclusive como Categoria Profissional Diferenciada, Todos os Condutores de Veículos Rodoviários, inclusive como Categoria Profissional Diferenciada, Condutores de Veículos em Geral, Condutores de Veículos Profissionais Habilitados nas Categorias A, B, C, D e E, e outras Categorias que por ventura sejam estabelecidas a teor do Art. 143 do Código Brasileiro de Trânsito, Motoristas Vendedores e/ou Entregadores Pracistas, Motociclistas, Manobristas, inclusive de Estacionamentos, Operadores de Máquinas e/ou Empilhadeiras, Tratorista, inclusive como Categoria Diferenciada, Condutores de Trator de Roda, Trator de Esteira, Trator Misto, Condutores de Equipamento Automotor destinado a Movimentação de Cargas ou Execução de Trabalho Agrícola, de Terraplenagem, de Construção ou Pavimentação, Habilitados nas Categorias C, D e E do Art. 144 do Código Brasileiro de Trânsito, Ajudantes de Motorista, como Categoria Similar, entendidos aqueles que, com exclusividade e em caráter permanente, auxiliam o Motorista em Cargas, Descargas e Manobras, com ele permanecendo durante o Transporte, bem como os empregados em**

empresas que fazem prestação de serviços, cujo desempenho profissional contribua direta ou indiretamente para as EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS de Passageiros (Municipais, Intermunicipais, Interestaduais, Internacionais), Transportes Rodoviários de Cargas (Municipal, Intermunicipal, Interestadual e Internacional) em Geral, Carregadores e Transportadores de Volumes, de Bagagens em Geral, Postos de Serviços, e os Empregados nas Empresas que tenham, por objetivo principal ou preponderante, a movimentação física de mercadorias e bens em geral, em vias públicas ou rodovias, mediante a utilização de veículos automotores, bem como aquelas voltadas à prestação de serviços de logística, armazenagem ou integração multimodal, Transportes Coletivos de Passageiros Urbanos, Metropolitanos, inclusive em Automóvel de Aluguel (Táxi), Guardadores de Automóveis, Empregados de Agências e Estações Rodoviárias, Transportes de Passageiros por Fretamento (Turismo e Escolares); Todos os Motoristas em Geral, Inclusive como Categoria Profissional Diferenciada, Todos os Condutores de Veículos Rodoviários, inclusive como Categoria Profissional Diferenciada, Condutores de Veículos em Geral, Condutores de Veículos Profissionais Habilitados nas Categorias A, B, C, D e E, e outras Categorias que por ventura sejam estabelecidas a teor do Art. 143 do Código Brasileiro de Trânsito, Motoristas Vendedores e/ou Entregadores Pracistas, Motociclistas, Manobristas, inclusive de Estacionamentos, Operadores de Máquinas e/ou Empilhadeiras, Tratorista, inclusive como Categoria Diferenciada, Condutores de Trator de Roda, Trator de Esteira, Trator Misto, Condutores de Equipamento Automotor destinado a Movimentação de Cargas ou Execução de Trabalho Agrícola, de Terraplenagem, de Construção ou Pavimentação, Habilitados nas Categorias C, D e E do Art. 144 do Código Brasileiro de Trânsito, Ajudantes de Motorista, como Categoria Similar, entendidos aqueles que, com exclusividade e em caráter permanente, auxiliam o Motorista em Cargas, Descargas e Manobras, com ele permanecendo durante o Transporte, empregados indicados nas empresas a seguir: EMPRESAS INDUSTRIAIS Indústrias da Alimentação (Inclusive Indústrias do Açúcar, Alcool), Indústrias do Vestuário, Indústrias da Construção e do Mobiliário, Indústrias Urbanas (Inclusive Energia Elétrica, Água, Esgoto, Saneamento), Indústrias Extrativas, Indústrias de Fiação e Tecelagem, Indústrias de Artefatos de Couro, Indústrias de Artefatos de Borracha, Indústrias de Joalherias e Lapidação de Pedras Preciosas, Indústrias Químicas e Farmacêuticas (Inclusive da Fabricação do Alcool), Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça, Indústrias Gráficas, Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmica de Louça e Porcelana, Indústrias de Instrumentos Musicais e de Brinquedos, Indústrias Cinematográficas, Indústrias de Beneficiamento, Indústrias de Artesanato em Geral e Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico; EMPRESAS DO COMÉRCIO E SERVIÇOS, Comércio Atacadista, Comércio Varejista, Agentes Autônomos do Comércio, Comércio Armazenador, Turismo e Hospitalidade, Empresas de Refeições Coletivas e Estabelecimentos de Serviços de Saúde; EMPRESAS DE COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADE, Empresas de Comunicações, Empresas Jornalísticas, Empresas de Rádio e Televisão e Empresas de Publicidade; EMPRESAS DE CRÉDITO, Estabelecimentos Bancários, Empresas de Seguros Privados e Capitalização, Agentes Autônomos de Seguros Privados e de Crédito e Entidades de Previdência Privada; EMPRESAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA, Estabelecimentos de Ensino, Empresa de Difusão Cultural e Artísticas, Estabelecimentos de Cultura Física e Estabelecimentos Hípicos, definidos na forma do quadro anexo do Art. 577 da CLT; EMPRESAS DE AGRICULTURA, Empregadores na Lavoura, Empregadores na Pecuária e Empregadores na Agroindústria e Produção Extrativa Rural, definidos na forma do Art. 1º das Portarias nº. 71 e 394 do MTPS; COOPERATIVAS EM GERAL, grupo constituído pelas Cooperativas de todos os setores econômicos; SERVIÇOS PÚBLICOS, Empresas de Economia Mista de Serviços Públicos e seus concessionários e de outros ramos de economia; empresas públicas de administração direta e indireta cujos empregados sejam regidos pelo sistema da Consolidação das Leis do Trabalho, com abrangência territorial em Boa Vista da Aparecida/PR, Capanema/PR, Capitão Leônidas Marques/PR, Chopinzinho/PR, Coronel Vivida/PR, Dois Vizinhos/PR, Enéas Marques/PR, Itapejara d'Oeste/PR, Mangueirinha/PR, Nova Prata do Iguaçu/PR, Planalto/PR, Quedas do Iguaçu/PR, Realeza/PR, Salto do Lontra/PR, Santa Izabel do Oeste/PR, São João/PR, São Jorge d'Oeste/PR, Saudade do Iguaçu/PR, Sulina/PR, Três Barras do Paraná/PR e Verê/PR.

Salários, Reajustes e Pagamento

Piso Salarial

CLÁUSULA TERCEIRA - PISOS SALARIAIS E CORREÇÃO SALARIAL E COMPENSAÇÃO

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/07/2024 a 30/06/2025

VIGENCIA DA PRESENTE CCT:

As entidades Sindicais acima mencionadas, representadas por seus presidentes devidamente autorizados pelas respectivas Assembleias Gerais, celebram a presente Convenção Coletiva de Trabalho a qual é celebrada para vigor por 24 meses, contando-se a partir de 1º de julho de 2024, para findar em 30 de junho de 2026, excetuadas as cláusulas a seguir: Reajuste Salarial - Piso salarial - Auxílio Funeral – Reembolso de Despesas e Seguro de Vida, que terão vigência de 12 meses, de 1º de julho de 2024, para findar em 30 de junho de 2025, e regula as relações de trabalho dos empregados Motoristas carreteiro (Caminhão Trator Cavalos mecânicos), Motorista de Ônibus, Micro Ônibus, Vans, Kombi e Assemelhados, Motorista de caminhão truck, Motorista de caminhão toco, Motorista do Transporte de Aves Vivas, Motorista de Transporte de Malotes, Demais motoristas em Geral, Operador de empilhadeira, Conferente de carga, Vigia ou guardião, Auxiliar de escritório, Condutores de motocicletas e assemelhados, Ajudante de motorista, Carregador, Movimentador de mercadorias, mecânicos e auxiliares, Lavadores e auxiliares, Operadores de tratores florestais: Harvester, Feller e feller-buncher, Harwarder, Feller-skidder, Highlander e semelhantes, Operador de Trator Esteira, Retro Niveladora, Retro Escavadeira, Trator de Pneus, Operador de Rolo Compactador, Escritório e manutenção e todos os demais empregados com vínculo empregatício nas empresas de Transportes Rodoviários de Cargas (Municipal, Intermunicipal, Interestadual e Internacional) em Geral, Carregadores, e os Empregados nas Empresas que tenham, por objetivo principal ou preponderante, a movimentação física de mercadorias e bens em geral, em vias públicas ou rodovias, mediante a utilização de veículos automotores, bem como aquelas voltadas à prestação de serviços de logística, armazenagem ou integração multimodal, e as empresas dedicadas à prestação de serviços de transporte de Cargas e de malote, processamento de dados, serviços de compensação de títulos e valores e assemelhados, na base territorial dos sindicatos patronal e profissional, signatários eis que os Sindicatos Profissionais representam a categoria nas seguintes bases territoriais:

SINTRODOV DE DOIS VIZINHOS:

Dois Vizinhos (sede), Bela vista da Caroba, Boa Esperança do Iguaçu, Capanema, Cruzeiro do Iguaçu, Nova Prata do Iguaçu, Planalto, Realeza, Pérola do Oeste, São Jorge do Oeste, Salto do Lontra e Santa Isabel do Oeste.

SINTROPAB DE PATO BRANCO:

Base territorial comum entre Sintropab e Sindivale: Chopinzinho, Coronel Vivida, Itapejara do Oeste, Honório Serpa, Mangueirinha, Saudades do Iguaçu, São João e Sulina.

SITROFAB DE FRANCISCO BELTRÃO:

Base territorial comum entre Sitrofab e Sindivale: Enéas Marques, Nova Esperança do Sudoeste e Verê.

SITROVEL DE CASCAVEL:

Base Territorial comum entre o Sitrovel e Sindivale: Quedas do Iguaçu e Boa Vista da Aparecida.

PISOS SALARIAIS:

Fica convencionado aos empregados exercentes dos cargos abaixo indicados, para o mês de julho de 2024, os seguintes pisos salariais mínimos:

MOTORISTA DE CARRETA e/ou SEMIREBOQUE **R\$ 3.083,00**

MOTORISTA DE ONIBUS, VANS, KOMBI E SEMELHANTES **R\$ 3.083,00**

MOTORISTA DE TRANSPORTE DE MALOTES **R\$ 3.498,00**

MOTORTISTA DE CAMINHÃO TRUCK **R\$ 2.659,00**

MOTORISTA DE CAMINHÃO TOCO E DEMAIS VEÍCULOS **R\$ 2.453,00**

MOTORISTA DO TRANSPORTE DE AVES VIVAS **R\$ 2.722,00**

BORRACHEIROS **R\$ 2.324,00**

CONFERENTE DE CARGAS, VIGIA/GUARDIÃO E OPERERADOR DE EMPILHADEIRA **R\$ 2.343,00**

MECANICO, CHAPEADOR E ELETRICISTAS **R\$ 2.687,00**

OPERADORES DE TRATORES FLORESTAIS: HARVESTER, FELLER E FELLER-BUNCHER, HARWARDER, FELLER-SKIDDER, HIGHLANDER E SEMELHANTES **R\$ 3.515,00**

OPERADORES DE MÁQUINAS: TRATOR DE ESTEIRA, RETRO NIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA **R\$ 2.937,00**

AJUDANTE DE MOTORISTA CARREGADOR, MOVIMENTADOR DE MERCADORIAS, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, OFFICE BOY **R\$ 1.885,00**

MOTOCICLISTAS **R\$ 1.927,00**

OPERADOR DE ROLO COMPRESSOR/COMPACTADOR E TRATOR DE PNEUS **R\$ 2.446,00**

PERNOITE – CONFORME DETERMINA O PARAGRAFO UNICO DA CLAUSULA ESPECÍFICA DE REEMBOLSO DE DESPESAS **R\$ 96,14**

DIARIA PARA ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM **R\$ 91,00**

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Quando o Cavallo Mecânico (trator) estiver tracionando uma composição de duas carretas (semirreboques), aqui denominadas de BITREM com 7 eixos e RODOTREM com 09 eixos, ou uma carreta de 4 eixos e ainda uma carreta utilizada para transportes de animais vivos, o piso do motorista será acrescido de um adicional de 5% (cinco por cento) sobre o piso do de Carreta e/ou Semirreboques, proporcional aos dias trabalhados nesta condição, caso sua remuneração base seja igual ao piso ora fixado. Nestas condições, se o motorista trabalhar o mês todo conduzindo cavalo mecânico que tracione BITREM, RODOTREM, CARETA 4 EIXOS E CARRETAS DE TRANSPORTES DE ANIMAIS VIVOS), no período de 01/07/2024 a 30/06/2026, o piso mensal passa a ser de R\$ 3.261,00 (três mil, duzentos e sessenta e um reais). Se a remuneração mensal já for superior ao valor ora fixado, será acrescido o adicional de cinco por cento previsto neste parágrafo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os adicionais no parágrafo anterior somente serão devidos se e quando o motorista carreteiro conduzir aqueles tipos de carretas.

PARÁGRAFO TERCEIRO: As diferenças salariais e seus reflexos, dos meses de julho e agosto de 2024, serão pago junto a folha salarial do mês de setembro de 2024. O não pagamento destas diferenças, acarretará em multa em dobro do valor devido nesta rubrica.

CORREÇÃO SALARIAL E COMPENSAÇÃO.

As empresas concederão correção salarial a todos os seus empregados, **a partir de 1º de julho de 2024, no percentual de 4,50% (quatro vírgula cinquenta por cento)**, sobre os salários praticados em junho de 2024, como resultado da livre negociação entre as partes, garantindo a proporcionalidade da correção salarial, aos demais empregados admitidos após a data-base. Para os empregados admitidos entre 01/07/2023 a 30/06/2024, o reajuste será proporcional ao período trabalhado, utilizando-se a base de 0,38 (zero vírgula trinta e oito por cento) para cada mês trabalhado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A correção salarial ora estabelecida sofrerá a compensação de todos os aumentos, antecipações e reajustes salariais de natureza espontânea ou de lei, concedidos pelo empregador, no período de primeiro de julho de 2023 a 30 de junho de 2024. Não serão compensados os aumentos salariais determinados por promoção, transferência de cargo, equiparação salarial por ordem judicial, término de aprendizagem ou implemento de idade (Instrução Normativa N.º 4, do T.S.T., alínea XXI).

PARÁGRAFO SEGUNDO: As condições de correção salarial aqui estabelecida, englobam, atendem e extinguem todos os interesses de atualização salarial, do período compreendido de 1º de julho de 2023 a 30 de junho de 2024, inexistindo perdas salariais, desde que cumprida a CCT anterior.

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros

Adicional de Hora-Extra

CLÁUSULA QUARTA - GARANTIA SALARIAL MÍNIMA E DO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS

As entidades signatárias, devidamente autorizadas pelas respectivas assembleias gerais, legalmente convocadas para deliberar sobre a renovação e assinatura deste CCT, resolvem de comum acordo, rever a forma de remuneração convencionada na cláusula 04, comissões da CCT 2008/2010, modificada em setembro de 2009, e mantê-la para a CCT 2024/2026, motivo pelo qual, a contar da vigência do presente instrumento coletivo, os trabalhadores deixarão de receber comissões com o fim de quitar, além do salário mensal, as horas extras prestadas, Adicional Noturno, diárias para alimentação e DSR sobre comissão, sendo garantido o pagamento mensal mínimo dos pisos salariais acima referidos, além das horas extras prestadas ao longo do mês, DSR, diárias para viagem, Adicional Noturno, e outros adicionais de lei.

As partes reconhecem, expressamente, que a alteração quanto à forma de remuneração mensal é lícita, pois, convencionada bilateralmente, não representarão prejuízo, direto ou indireto, aos trabalhadores.

As partes reconhecem, expressamente, que a alteração quanto à forma de remuneração não caracteriza redução salarial, uma vez que o valor até então quitado a título de comissões abrangia, além do salário mensal, o pagamento de horas extras simples e dobradas e DSR sobre comissões e diárias (despesas de viagem).

CLÁUSULA QUINTA - HORAS EXTRAS

As horas extraordinárias serão remuneradas com acréscimo de 50% (cinquenta por cento), com sua integração para cálculo e pagamento de férias, 13º salário, aviso prévio, tomando sempre como base os últimos 12 (doze) meses laborados bem como o repouso semanal remunerado e FGTS.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica autorizado a todos os trabalhadores o acréscimo de até 02 (duas) horas extras diárias.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Especificamente para a função de motoristas, poderão as empresas, prorrogar a jornada diária por até 4 (quatro) horas, nos termos do Artigo 235-C da CLT; contudo, a prorrogação além da 10ª hora fica limitada a 03 (três) dias por semana. Em caso de tal prorrogação a 9ª e 10ª hora poderá ser compensada dentro do mês mediante ajuste individual com o próprio empregado e o tempo que ultrapassar a 10ª hora deverá ser pago como extraordinário.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Nos termos do Art. 59, § 6º da CLT, fica estabelecido que, a critério da empresa, poderá ser compensada a jornada dentro do mesmo mês.

PARÁGRAFO QUARTO: Fica estabelecido que o regime de compensação aqui previsto é compatível com o serviço extraordinário praticado pelo empregado, o que de forma alguma acarretará a descaracterização, nulidade ou ineficácia da compensação de horas pactuadas. As horas destinadas à paradas obrigatórias bem como as horas destinadas à repouso semanal ou repouso obrigatório, não serão objeto de compensação de jornada.

PARÁGRAFO QUINTO: Todas as horas trabalhadas em feriados serão pagas em dobro. Ocorrendo trabalho em domingos, estas horas poderão ser objeto de compensação, desde que seja concedida a folga compensatória dentro do mesmo mês, garantida sempre a folga semanal normal de 24 horas sem prejuízo do intervalo de 11 horas entre jornadas.

Adicional Noturno

CLÁUSULA SEXTA - ADICIONAL NOTURNO

O trabalho noturno terá remuneração superior a do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de pelo menos 20 % (vinte por cento), sobre a hora diurna. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.666, de 1946), obedecendo ainda o que determina o Art. 73 parágrafo 5º da CLT.

Outros Adicionais

CLÁUSULA SÉTIMA - ADIANTAMENTO SALARIAL

As empresas concederão até o dia 20 (vinte) de cada mês o percentual de 40% (quarenta por cento), do salário base do empregado do mês em curso, a título de adiantamento de salário mensal

Seguro de Vida

CLÁUSULA OITAVA - SEGURO DE VIDA

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/07/2024 a 30/06/2025

As empresas deverão instituir, em favor de seus empregados, seguro de vida, fixando-se o capital, em caso de morte natural em R\$ 31.350,00 (trinta e um mil trezentos e cinquenta reais), e em caso de morte acidental ou invalidez por acidente de qualquer natureza em R\$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais), obedecendo sempre o limite mínimo estabelecido na Lei 13.103/2015. As coberturas são as previstas no Inciso "V", alínea "C" do artigo segundo da lei 13.103/2015 a seguir transcrito: (Art. 2º São direitos dos motoristas profissionais de que trata esta Lei, sem prejuízo de outros previstos em leis específicas:

V - se empregados:

c) ter benefício de seguro de contratação obrigatória assegurado e custeado pelo empregador, destinado à cobertura de morte natural, morte por acidente, invalidez total ou parcial decorrente de acidente, invalidez funcional, traslado e auxílio para funeral referentes às suas atividades, no valor mínimo correspondente a 10 (dez) vezes o piso salarial de sua categoria ou valor superior fixado em convenção ou acordo coletivo de trabalho), devendo o referido seguro, receber as mesmas atualizações atribuídas aos salários. Em qualquer dos casos, a apólice terá as coberturas vigentes conforme normas da SUSEP.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - ADESAO APÓLICE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO MANTIDAS PELAS ENTIDADES PROFISSIONAL:

I - As empresas que em 1º de julho de 2024, não possuam seguro de vida em grupo, sob sua inteira responsabilidade, poderão aderir à apólice de seguro de vida em grupo dos Sindicatos Profissionais, os quais se comprometem em viabilizar apólice coletiva de seguro de vida, em favor de seus representados, aos trabalhadores abrangidos por esta Convenção Coletiva de Trabalho, sob sua inteira responsabilidade, garantindo o mínimo previsto na alínea "c" do inciso V do art. 2º da lei 13.103/2015, a seguir transcrito: (Art. 2º São direitos dos motoristas profissionais de que trata esta Lei, sem prejuízo de outros previstos em leis específicas:

V - se empregados:

c) ter benefício de seguro de contratação obrigatória assegurado e custeado pelo empregador, destinado à cobertura de morte natural, morte por acidente, invalidez total ou parcial decorrente de acidente, traslado e auxílio para funeral referentes às suas atividades, no valor mínimo correspondente a 10 (dez) vezes o piso salarial de sua categoria ou valor superior fixado em convenção ou acordo coletivo de trabalho), devendo o referido seguro, receber as mesmas atualizações atribuídas aos salários. Em qualquer dos casos, a apólice terá as coberturas vigentes conforme normas da SUSEP.

II - A idade máxima para inclusão na apólice é de até 64 (sessenta e quatro) anos e idade mínima acima de 14 (quatorze) anos. Para os casos de seguros com idade acima de 61 (sessenta e um) anos até a idade limite aceita, deverão preencher o cartão proposta e declaração pessoal de saúde.

III - Para integrar a referida apólice de seguro de vida em grupo, as empresas, ou ainda por seus prepostos, ou ainda departamentos de pessoal do escritório contábil contratado pela empresa, formalizarão em conjunto ou separado, a referida solicitação procedendo por escrito, via ofício, protocolado pessoalmente na sede do sindicato, ou ainda enviado por carta via correio, ou ainda encaminhado via correio eletrônico endereçado a entidade sindical, concretizando e validando a solicitação de inclusão de seus trabalhadores, devendo cumprir as obrigações aqui pactuadas, sendo:

a) Recolher mensalmente, sem inadimplência o valor equivalente a 4% (quatro por cento) do salário mínimo, por empregado abrangido por esta convenção, ao Sindicato Profissional, através de guias por este fornecida.

b) As Entidades Profissionais serão responsáveis em manter na apólice coletiva de seguro, aos representados constantes da relação de funcionários a serem incluídos (novos admitidos) e, a serem excluídos (demitidos) enviada pela empresa, mensal até o dia 10 (dez) de cada mês e diretamente ao Sindicato profissional, contendo número do CPF, RG de Identidade, endereço correto, número da CTPS e data de nascimento. Fica obrigado os Sindicatos Profissionais a manter em sigilo as informações, não repassar a terceiros e se compromete a tratar os dados fornecidos de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados – Lei 13.709/2018.

c) Para os casos em que o trabalhador seja afastado por doença ou acidente de trabalho, desde que já incluído na referida apólice, os valores mensais deverão permanecer, até que a situação se resolva, sob pena de responsabilidade da empresa, em caso de devido pagamento do presente seguro de vida.

d) É de responsabilidade da empresa manter a relação atualizada dos empregados que serão mantidos na apólice do seguro de vida devendo informar sempre que ocorrer demissão e/ou admissão de trabalhadores para que seja providenciado a exclusão e inclusão destes, ficando certo que novas inclusões e as exclusões só ocorrerão por solicitação da empresa, assim, permanecerá sempre a última atualização.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A vigência do seguro de vida será efetivada em 60 (sessenta) dias após a inscrição do segurado e recolhimento ao sindicato profissional, do valor correspondente, ocorrendo sinistros dentro do período de carência 60 (sessenta) dias não caberá qualquer responsabilidade ao sindicato profissional ou a empresa.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica estabelecido que a empresa que não proceder conforme preceitua a presente cláusula, fica responsável pelo pagamento do valor do seguro acima estabelecido, a quem de direito for. O inadimplemento de 2 (dois) meses de atraso nos recolhimentos, consecutivos ou não, acarretará exclusão da empresa da referida apólice, excluindo toda e qualquer responsabilidade da Entidade Sindical Patronal e Profissional, sobre o referido seguro, cabendo à empresa, total responsabilidade. Os recolhimentos em atraso, com estrita tolerância prevista neste parágrafo, incidirá multa de 2% (dois por cento) do valor a ser recolhidos, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, mais atualização monetária pelo índice do INPC (IBGE). A revalidação de inclusão na apólice de seguro de vida em grupo ocorrerá mediante quitação de débitos de faturas em aberto.

PARÁGRAFO QUARTO: A empresa que não cumprir as condições acima e ocorrendo sinistro com seu empregado, ficará a mesma, responsável pelo pagamento da indenização ao empregado ou a quem de Direito, no valor correspondente, a quarenta vezes a remuneração mensal do empregado.

PARÁGRAFO QUINTO: Desde já, reconhecem as entidades patronais e empresas que as solicitações de inclusão de segurados pelo escritório que faz a parte de RH e de contabilidade da empresa, terão validade já que estes dados são geralmente fornecidos pelo próprio escritório contábil.

Outros Auxílios

CLÁUSULA NONA - NASCIMENTO, CASAMENTO E LUTO

As empregadoras concederão aos seus funcionários 03 (três) dias úteis de licença remunerada nos casos de casamento e de 02 (dois) dias úteis para o caso de falecimento de pais, irmãos, cônjuge ou companheira (o) e filho, bem como de 05 (cinco) dias úteis para acompanhamento do filho recém-nascido, pelo pai, devendo efetuar a comunicação ao departamento de pessoal.

CLÁUSULA DÉCIMA - FALECIMENTO

Ocorrendo o falecimento de empregado, quando em serviço, fora da localidade de seu domicílio, competirá à empresa pagar as despesas do transporte do cadáver para o sepultamento pela sua família.

Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades

Normas para Admissão/Contratação

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - REGISTRO NA CARTEIRA PROFISSIONAL

As empresas ficam obrigadas na forma da lei, a registrar a CTPS de todos seus empregados motoristas e demais trabalhadores, independente da modalidade de pagamento, devendo ser anotada a função efetivamente exercida pelo empregado, observada a classificação brasileira de ocupação (CBO).

Relações de Trabalho – Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades

Outras estabilidades

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - GARANTIA DE EMPREGO

01: Fica assegurada a estabilidade provisória do empregado convocado para prestar serviço militar, a partir da efetiva convocação até 30 (trinta) dias após a baixa.

02: Fica estipulada a estabilidade ao empregado que tiver condição jurídica de requerer o benefício previdenciário de aposentadoria, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses antes do atingimento do tempo de serviço a tanto, e que contem com no mínimo 03 (três) anos de serviço na empresa, desde que comunique a condição, por escrito e contra-recibo, à empregadora.

03: Ao trabalhador acidentado fica assegurada a garantia de emprego nos termos do art. 118 da Lei 8.213/91.

04: Fica estipulada a estabilidade provisória à gestante por 60 (sessenta) dias após o término da licença maternidade decorrente de Lei, devendo a beneficiária comunicar à empresa o seu estado gravídico, mediante atestado médico passado por profissionais da previdência social ou do SUS.

Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas

Controle da Jornada

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - JORNADA DE TRABALHO

A jornada de trabalho dos integrantes da categoria profissional será de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, independente dos turnos de trabalho. O início da jornada de trabalho será contado a partir do momento em que o motorista ou os demais trabalhadores tiverem que apresentar-se na empresa, não sendo considerado como de trabalho ou a disposição da empregadora, o período de repouso noturno/descanso, ainda que gozado nos alojamentos da empresa ou nos próprios veículos, desde que de acordo com a legislação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: os períodos em que o veículo permanecer em pontos de apoio (postos de combustíveis, estacionamentos, pátios de empresas, etc) quando os motoristas não terão responsabilidades pelo veículo e/ou cargas e estarão dispensados do trabalho, motivos pelos quais os períodos não serão considerados como jornada de trabalho, nos termos do § 4º do Artigo 235-D da CLT.

PARAGRAFO SEGUNDO: "Em situações excepcionais de inobservância justificada do limite de jornada de que trata o art. 235-C, devidamente registradas, e desde que não se comprometa a segurança da rodoviária, a duração da jornada de trabalho do motorista profissional empregado poderá ser elevada pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao seu destino", conforme disposto no § 6º do art. 235-D da CLT.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica estabelecido que a teor do § 8º do Artigo 235-D, da CLT "Para o transporte de cargas vivas, perecíveis e especiais em longa distância ou em território estrangeiro poderão ser aplicadas regras conforme a especificidade da operação de transporte realizada, **cujas condições de trabalho serão fixadas em acordo coletivo de trabalho de modo a assegurar as adequadas condições de viagem e entrega ao destino final**".

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONTROLE DE JORNADA

A jornada de trabalho e tempo de direção, será controlada conforme dispõe a alínea "b" do Inciso "V" do art. 2º da Lei 13.103/2015, a seguir transcrita: "ter jornada de trabalho controlada e registrada de maneira fidedigna mediante anotação em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, ou sistema e meios eletrônicos instalados nos veículos, a critério do empregador".

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A teor do § 14, do Artigo 235–C da CLT "O empregado é responsável pela guarda, preservação e exatidão das informações contidas nas anotações em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, ou no registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, ou nos rastreadores ou sistemas e meios eletrônicos, instalados nos veículos, normatizados pelo Contran, até que o veículo seja entregue à empresa".

PARÁGRAFO SEGUNDO: A teor do § 15, do Artigo 235–C da CLT "Os dados referidos no § 14 poderão ser enviados a distância, a critério do empregador, facultando-se a anexação do documento original posteriormente".

PARÁGRAFO TERCEIRO: Será considerado como trabalho efetivo o tempo que o motorista estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos para refeição, repouso e descanso.

PARÁGRAFO QUARTO: Os cartões ponto e outros controles nos moldes da Portaria 671/2021 do MTE, nos casos dos empregados internos de logística, armazenagem submetidos a estes, deverão refletir as jornadas efetivamente trabalhadas, ficando vedada a retirada dos mesmos antes do registro, ou por outra pessoa que não seja o titular do cartão.

PARÁGRAFO QUINTO: recomenda-se às empresas que orientem os motoristas para que preencham corretamente as informações pertinentes no controle de jornada, conforme dispõe a alínea “b” do Inciso “V” do art. 2º da Lei 13.103/2015.

INTERVALO DE JORNADA:

Fica assegurado o intervalo interjornada de 11 (onze) horas de descanso. Faculta-se a ampliação do intervalo intrajornada, nos termos do Art. 71 da CLT, através de acordo escrito entre empregado e empregadora e com anuência do sindicato profissional da respectiva base territorial.

PARÁGRAFO ÚNICO: Havendo o interesse do empregado e do empregador, poderá ser praticada a redução do intervalo para refeições em até 30 (trinta) minutos, **cuja condições de trabalho serão fixadas em acordo coletivo de trabalho mediante acordo coletivo de trabalho, firmado com a Entidade Profissional, com a participação do Sindicato Patronal.**

FLEXIBILIZAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO/ACT:

Para assegurar as adequadas condições de viagem e entrega ao destino final e especialmente para adequar a realidade de cada empresa, **mediante acordo coletivo de trabalho entre empresas e entidade sindical profissional, e com anuência do Sindicato patronal da respectiva base territorial**, fica permitido a realização de acordo coletivo de trabalho permitindo flexibilização do início da jornada de trabalho dos motoristas dos setores descritos nas letras “a, b, c”, abaixo, modulando na forma abaixo transcrito.

a) Nas atividades de transporte de aves vivas e transporte de ração, quando um motorista substitui o outro na sequência da atividade ininterrupta, admite-se uma variação de até duas horas para o início da jornada, devendo o motorista que irá iniciar a jornada ser avisado com pelo menos duas horas de antecedência, sob pena do tempo em que o motorista estiver esperando a entrega do caminhão pelo outro ser caracterizado como tempo de trabalho.

b) A jornada em viagem de longa distância, acima da décima hora diária prevista no Art. 235-C da CLT, será limitada no máximo 03 (três) vezes durante a semana.

c) A jornada em viagem de curta distância, em período sazonal de safra, acima da décima hora diária prevista no Art. 235-C da CLT, será limitada no máximo 04 (quatro) vezes durante a semana.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para a aplicabilidade das normas descritas nas letras (A, B e C) será necessário a empresa firmar Acordo Coletivo com o Sindicato Profissional de sua base.

JORNADA 12 HORAS POR 36:

Fica facultada às empresas a instituição de jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de folga, para os empregados que exercem funções de vigias e ou porteiros, podendo inclusive mediante a concordância expressa do empregado ser instituído para os atuais.

Férias e Licenças

Outras disposições sobre férias e licenças

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - REGRAS PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS E DECIMO TERCEIRO SALÁRIO

A) - FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO PARA OS MOTORISTAS E DEMAIS TRABALHADORES EM REGIME DE HORA EXTRA: terão direito a férias acrescidas de 1/3, todos os trabalhadores em transportes, Motoristas carreteiro (Caminhão Trator Cavalo mecânico), Motorista de Ônibus, Micro Ônibus, Vans, Kombi e Assemelhados, Motorista de caminhão truck, Motorista de caminhão toco, Motorista do Transporte de Aves Vivas, Motorista de Transporte de Malotes, Demais motoristas em Geral, Operador de empilhadeira, Conferente de carga, Vigia ou guardião, Auxiliar de escritório, Condutores de motocicletas e assemelhados, Ajudante de motorista, Carregador, Movimentador de mercadorias, mecânicos e auxiliares, Lavadores e auxiliares, Operadores de tratores florestais: Harvester, Feller e feller-buncher, Harwarder, Feller-skidder, Highlander e semelhantes, Operador de Trator Esteira, Retro Niveladora, Retro Escavadeira, Trator de Pneus, Operador de Rolo Compactador, Escritório e manutenção e outras funções, independente se forem gozadas ou indenizadas. Para cálculo do pagamento das férias, deverão ser apuradas as médias dos demais rendimentos como horas extras, comissões, prêmios e outros adicionais e somadas ao valor do salário usado como base para o cálculo das férias.

B) - FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO PARA MOTORISTAS COMISSIONADOS: todos os motoristas de carreta, bi-trem, rodotrem, caminhão truck e caminhão toco, que recebem pagamento por comissão, terão direito a férias acrescidas de 1/3, independente se forem gozadas ou indenizadas, sendo que o valor será apurado pela média do total das comissões recebidas durante os últimos 12 meses conforme lei.

C) - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARA OS MOTORISTAS E DEMAIS TRABALHADORES EM REGIME DE HORA EXTRA: O décimo terceiro salário é um direito garantido pelo art.7º da Constituição Federal de 1988, devendo ser pago até 20 de Dezembro de cada ano, e terão direito ao 13º salário, todos os trabalhadores em transportes, Motoristas carreteiro (Caminhão Trator Cavalo mecânico), Motorista de Ônibus, Micro Ônibus, Vans, Kombi e Assemelhados, Motorista de caminhão truck, Motorista de caminhão toco, Motorista do Transporte de Aves Vivas, Motorista de Transporte de Malotes, Demais motoristas em Geral, Operador de empilhadeira, Conferente de carga, Vigia ou guardião, Auxiliar de escritório, Condutores de motocicletas e assemelhados, Ajudante de motorista, Carregador, Movimentador de mercadorias, mecânicos e auxiliares, Lavadores e auxiliares, Operadores de tratores florestais: Harvester, Feller e feller-buncher, Harwarder, Feller-skidder, Highlander e semelhantes, Operador de Trator Esteira, Retro Niveladora, Retro Escavadeira, Trator de Pneus, Operador de Rolo Compactador, Escritório e manutenção e outras funções, independente se forem gozadas ou indenizadas. Para pagamento do décimo terceiro salário, serão apuradas as médias dos demais rendimentos como horas extras, comissões, prêmios e outros adicionais e somadas ao valor do salário usado como base para o cálculo do décimo terceiro.

D) - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS MOTORISTAS COMISSIONADOS: todos os motoristas de carreta, bi-trem, rodotrem, caminhão truck e caminhão toco, que recebem pagamento por comissão, terão direito ao 13º salário, sendo que o valor será apurado pela média do total das comissões recebidas durante o ano e pago no prazo conforme a lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FÉRIAS

Aos empregados com menos de 01 (um) ano de serviço, que pedirem dispensa do emprego, farão jus às férias proporcionais de 1/12 (um doze avos) para cada mês ou fração igual ou superior a 14 (quatorze) dias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As férias serão pagas com acréscimo de 1/3 (um terço), independentemente se forem gozadas ou indenizadas, inclusive as proporcionais.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As férias definidas pela empresa serão gozadas em 30 dias corridos, podendo ser desdobrado em 02 (dois), períodos de 15 (quinze) dias cada um, a critério da empresa, salvo no caso de abono.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - REPOUSO REMUNERADO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS

No cálculo para pagamento dos repousos semanais remunerados (domingos e feriados), 13º Salário e férias, serão consideradas as horas extras, comissões, prêmios, adicionais noturnos, bem como quaisquer outras verbas habitualmente pagas, com exceção das diárias (reembolso de despesas de viagem).

Saúde e Segurança do Trabalhador

Equipamentos de Proteção Individual

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - TRABALHO EM DIAS DE CHUVA

No caso de trabalho em dias de chuva, em que o empregado estiver em áreas externas, sem proteção, serão fornecidos por conta das empresas, equipamentos de proteção impermeáveis, tais como capas, guarda-chuvas, etc.

Uniforme

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - UNIFORMES E MATERIAIS PARA O TRABALHO

Quando exigido o uso de uniformes ou equipamentos para o trabalho, as empresas deverão fornecê-los gratuitamente, até o limite de 02 (duas) unidades por ano, vedado qualquer desconto salarial a tal título. Na hipótese de não devolução por parte do empregado, quando da rescisão de contrato de trabalho, poderá a empresa reter o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da aquisição dos mesmos.

Exames Médicos

CLÁUSULA VIGÉSIMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA

No caso de acidente que vitime motorista ou ajudante fora da localidade de seu domicílio, as empresas pagarão assistência médica necessária e correspondente, desde que não haja assistência pela previdência social, bem como aquelas de transporte do empregado de retorno ao seu domicílio.

Aceitação de Atestados Médicos

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - ATESTADO MÉDICO

Será válido o atestado médico ou declaração médica passada por profissional contratado pelos sindicatos dos trabalhadores, desde que haja convênio deste para com o órgão previdenciário e garantido sempre a preferência legal nos casos de empresas que mantenham serviços próprios, para fins de justificação a falta ao serviço.

Relações Sindicais

Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS:

As empresas concederão licença remunerada ao empregado, eleito, na forma da lei, para o cargo de representação sindical, durante a vigência do presente instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A liberação do dirigente sindical que trata esta cláusula, limita-se a um (1) dirigente sindical por empresa desde que eleito na forma da lei, em eleição convocada e realizada conforme o estatuto da entidade sindical profissional da respectiva base territorial, eleição essa que é de conhecimento das empresas na data da respectiva eleição.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As despesas de remuneração do diretor liberado, (salários, férias, 13º salário, FGTS, INSS Seguro de vida, vale alimentação etc...), obrigatoriamente serão pagas pela empresa onde o diretor estiver seu vínculo de emprego.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Referida liberação fica limitada à 01 dirigente sindical por vigência do instrumento coletivo. Caso necessária a liberação de mais de um dirigente sindical durante a vigência do presente instrumento, as empresas concederão licença não remunerada.

PARÁGRAFO QUARTO: A critério das empresas, e em comum acordo entre elas, as despesas da remuneração do referido dirigente poderão serem rateadas proporcionalmente entre as empresas beneficiárias do presente instrumento, não cabendo ao Sindicato profissional decidir os percentuais de cada empresa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - MENSALIDADE SINDICAL

As empresas descontarão em folha de pagamento o valor da mensalidade sindical dos empregados associados ao sindicato, estabelecida em assembleia geral extraordinária, desde que autorizado pelo empregado, recolhendo mensalmente ao sindicato profissional, até o dia 10 (dez) subsequente a que se referir o desconto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - FUNDO ASSISTENCIAL/FORMAÇÃO PROFISSIONAL:

"Considerando que": as cláusulas sociais e econômicas, constantes na convenção coletiva de trabalho anterior a este instrumento foram mantidas e majoradas com os índices de reajustamento salarial baseados na inflação periódica da data base em favor de todos os trabalhadores abrangidos, associados ou não do sindicato profissional, consubstanciando-se em condições mais favoráveis para os trabalhadores, considerando o conjunto das cláusulas em sua globalidade, que configuram uma evolução perante a realidade do mundo do trabalho, legitimando assim, que durante a vigência do presente instrumento normativo, as empresas contribuirão mensalmente, sem desconto dos trabalhadores, com o equivalente **1% (um por cento) do piso salarial de todos** os respectivos empregados, inclusive sobre o 13º salário, associados ou não associados ao sindicato, em favor do sindicato profissional, tendo-se em conta a base territorial própria do mesmo, de acordo com o local onde os empregados prestarem os serviços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os recursos serão arrecadados mediante cobrança bancária e movimentados através da conta corrente específica e exclusiva da entidade sindical profissional, sendo a arrecadação e aplicação desses recursos devidamente contabilizados e submetidos análise e aprovação do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral de Prestação de Contas da entidade e com publicação obrigatória do balanço geral contábil no diário oficial do estado ou em jornal de circulação na base territorial do sindicato profissional.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Todos os recursos arrecadados com base nesta cláusula serão aplicados na formação profissional dos membros da categoria, manutenção da estrutura operacional, em serviços assistenciais da entidade sindical profissional e na fiscalização, implementação e defesa dos direitos da categoria, ficando vedado o uso deste recurso para pagamento de salários e outras formas de remuneração (diárias, jetons) para dirigentes sindicais.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em observância ao artigo 82 da Constituição Federal, que garante liberdade e autonomia sindical, e à Convenção 98 da OIT, nenhuma interferência ou intervenção de sindicatos patronais e das empresas serão admitidas nas deliberações e serviços das entidades sindicais profissionais, assim como na aplicação dos referidos recursos financeiros originados desta cláusula.

PARÁGRAFO QUARTO - O sindicato profissional encaminhará com a necessária antecedência a ficha de compensação bancária destinada ao recolhimento referido na cláusula, cabendo à empresa proceder ao recolhimento e remeter a relação de empregados associados e não associados do sindicato que originou o valor recolhido, recolhimentos até o dia 10 posterior à data do pagamento do salário mensal, com detalhamento do nome, função e salário base respectivo de cada empregado, sob pena de multa de 10% (dez por cento), sem prejuízo da atualização monetária.";

PARÁGRAFO QUINTO - A presente cláusula foi aprovada pelos trabalhadores e resulta da vontade coletiva expressada nas assembleias geral extraordinária com a categoria profissional, realizada entre os dias 16 à 30 de novembro de 2023, conforme convocação do Presidente do **SINTRODOV** através de edital publicado no Jornal de Beltrão, edição 7.827, do dia 09/11/2023, página 1A capa de cadernos oficiais, e ratificada em assembleia geral extraordinária realizada especificamente para autorizar a assinatura desta CCT, em agosto de 2024, a qual foi convocada pelo **SINTRODOV** em edital publicado no Jornal de Beltrão, edição número 8.008, do dia 30/07/2024, página 12A. No Jornal Tribuna dos lagos e convocação através de carro de SOM e no grupo do Whatsapp. Estando ainda em conformidade com as regras estatutárias da entidade, letra "E" do Artigo 29 de seu estatuto social - conforme convocação do Presidente do **SINTROPAB**, através de edital publicado no Jornal "Diário de Beltrão, edição 7.826, página 1A do dia 08 de novembro de 2023", realizada nos dias 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 de novembro, de 2023, além de ser comunicada através de boletim específico a todos os trabalhadores. Estando ainda em conformidade com as regras estatutárias da entidade, alínea "E" do Artigo 29 de seu estatuto social, e pelo TAC Nº 205/2016, firmado 30 de março de 2016, com a Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região - Pelo **SITROFAB** conforme Artigo 31º do Estatuto Social, assembleia realizada nos dias 16,17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 de novembro de 2023, através de edital publicado em no Jornal de Beltrão, edição 7.574, do dia 08 novembro de 2023, página 4ª. Também respaldado na orientação CONALIS n. 08, Aprovada na XXXI Reunião Nacional da Conalis em 18 de novembro de 2020.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES À ENTIDADE SINDICAL PROFISSIONA

Todos os trabalhadores beneficiados por este instrumento normativo, aprovado mediante autorização da assembleia geral extraordinária da entidade profissional, contribuirão com valor mensal a título de Contribuição Assistencial, nos termos do artigo 8º, II, da Constituição Federal, Artigo 513 da CLT, “e) impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias”, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, na CERTIDÃO DE JULGAMENTO do Embargo de Declaração. No Recurso Extraordinário com Agravo 1.018.459. Relator Ministro Gilmar Mendes, a seguir transcrita: “É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição”.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Diante da manifestação do Supremo Tribunal Federal e nos termos do artigo 8º, II, da Constituição Federal, do Art. 513 da CLT, “e) impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias”, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, na **CERTIDÃO DE JULGAMENTO** do Embargo de Declaração. No Recurso Extraordinário com Agravo 1.018.459. Ficam as empresas obrigadas ao desconto mensalmente **de 1% (um por cento), do piso salarial base, inclusive sobre o 13º salário e férias**, conforme aprovado em assembleia geral da categoria profissional, do salário normativo de cada trabalhador, mensalmente, recolhendo o total descontado em conta bancária do sindicato profissional, através de guia por este fornecida.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na assembleia geral extraordinária, realizada especificamente para a aprovação da contraproposta das empresas, discutiu-se também, em item separado as contribuições, as quais obtiveram aprovação de 90% dos trabalhadores. Conforme aprovado por ocasião da assembleia geral extraordinária realizada e convocada conforme parágrafo quinto desta cláusula, fica estabelecido o direito de oposição dos trabalhadores não associados ao SINTRODOV, na forma da certidão do STF 1.0.018.459. “Para exercer o direito de oposição, o trabalhador deverá apresentar, no sindicato, carta escrita de próprio punho e com firma reconhecida, no prazo de 10 dias antes do primeiro desconto, após o depósito do instrumento coletivo de trabalho na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Paraná, e/ou divulgação do referido instrumento no site do sindicato profissional.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quaisquer divergências, esclarecimentos ou dúvidas deverão ser tratados diretamente com o sindicato profissional, que assume toda e qualquer responsabilidade em relação à cláusula.

PARÁGRAFO QUARTO - Fica estabelecido o direito de oposição por parte dos empregados integrantes da categoria profissional beneficiados por este instrumento coletivo não filiados ao SINTROPAB e SITROFAB, que deverá dar-se no prazo de 10 dias, após o respectivo registro no Sistema Mediador do MTE e validação do instrumento coletivo.

I - O direito de oposição ao desconto deve ser manifestado diretamente ao sindicato laboral através de manifestação individual manuscrita de próprio punho, que deverá ser apresentada pelo próprio trabalhador na Sede ou Sub sedes do SITROFAB e SINTROPAB.

II – O SITROFAB possui sede e/ou subsede: Francisco Beltrão, Rua Pernambuco, 111, Centro, Fone 46 3055 1142, Horário de atendimento de segunda a Sexta feira das 8h00min às 12h00min e das 13h30min as 18h00min; Ampere, Rua. Brasília, 726, Centro, Fone 46 3547 1481, Horário de atendimento todas as terças feiras das 8h00min às 12h00min; Barracão, Rua Minas Gerais, 230, Centro, Fone 49 3644 2641, Horário de atendimento todas as quintas feiras das 08h00min às 12h00min; Santo Antonio do Sudoeste, Av Brasil, 1100 sala 03, Centro em cima do Mercado Moresco, Fone 46 3055 1142 , Horário de atendimento todas as terças feiras das 13h30min às 17h30min; O SINTROPAB possui sede e/ou sub sede: Pato Branco, Rua Paraná, 502, Centro, Horário de atendimento de segunda a sexta feira das 8h00min às 12h00min e das 13h30min às 18h00min; Palmas, Av. Coronel José Osório, 646, Centro, Horário de atendimento de segunda a sexta feira

das 8h00min às 11h45min e das 13h30min às 17h45min; Chopinzinho, a Rua Padre Anchieta, 4374, sala 2 – Bairro São Miguel, Chopinzinho, Horário de atendimento de segunda a sexta feira das 8h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min.

III - Fica vedado aos empregadores e seus prepostos, assim considerados os departamentos de recursos humanos, gerentes e chefias, adotar quaisquer procedimentos visando a indução dos empregados a oposição, sob pena de caracterização ato antissindical passível das medidas cabíveis, conforme Orientação nº 13 da CONALIS, aprovada na XXXII Reunião Nacional da CONALIS em 27 de abril de 2021, na qual dispõe que: “O ato ou fato de o empregador ou de terceiro de coagir, estimular, auxiliar e/ou induzir o trabalhador a se opor ou resistir ao desconto de contribuições sindicais legais, normativas ou negociadas, ou de qualquer outra espécie, constitui, em tese, ato ou conduta antissindical, podendo implicar atuação do Ministério Público do Trabalho.”

PARÁGRAFO QUINTO - A presente cláusula foi aprovada pelos trabalhadores e resulta da vontade coletiva expressada nas assembleias geral extraordinária com a categoria profissional, realizada entre os dias 16 à 30 de novembro de 2023, conforme convocação do Presidente do SINTRODOV através de edital publicado no Jornal de Beltrão, edição 7.827, do dia 09/11/2023, página 1A capa de cadernos oficiais, e ratificada em assembleia geral extraordinária realizada especificamente para deliberar sobre a contraproposta patronal autorizar a assinatura desta CCT, em agosto de 2024, a qual foi convocada pelo SINTRODOV em edital publicado no Jornal de Beltrão, edição número 8.008, do dia 30/07/2024, página 12A. Pelo Jornal Tribuna e através de carro de som na rua e pelo grupo de Whatsapp. Estando ainda em conformidade com as regras estatutárias da entidade, letra “E” do Artigo 29 de seu estatuto social - conforme convocação do Presidente do SINTROPAB, através de edital publicado no Jornal “Diário de Beltrão, edição 7.826, página 1A do dia 08 de novembro de 2023”, realizada nos dias 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 de novembro, de 2023, além de ser comunicada através de boletim específico a todos os trabalhadores. Estando ainda em conformidade com as regras estatutárias da entidade, alínea “E” do Artigo 29 de seu estatuto social, e pelo TAC Nº 205/2016, firmado 30 de março de 2016, com a Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região - Pelo SITROFAB conforme Artigo 31º do Estatuto Social, assembleia realizada nos dias 16,17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 de novembro de 2023, através de edital publicado em no Jornal de Beltrão, edição 7.574, do dia 08 novembro de 2023, página 4ª. Também respaldado na orientação CONALIS n. 08, Aprovada na XXXI Reunião Nacional da Conalis em 18 de novembro de 2020.

PARÁGRAFO SEXTO: Os trabalhadores representados pelos sindicatos profissionais, SINTRODOV, SINTROPAB e SITROFAB, que não fizerem oposição e contribuam com pagamento da Contribuição Assistencial, poderão usufruir dos convênios com descontos mantidos pelos Sindicatos Profissionais, tais como, consultas Médicas de várias especialidades, Clínicas Odontológicas, Laboratórios de várias especialidades inclusive para os Exames Toxicológicos previsto na legislação de trânsito, Autoescola, Farmácias vale gás e diversas empresas do Comércio em Geral, para usufruir desses benefícios, deverão comparecer nas Sedes ou Sub Sedes das entidades sindicais profissionais, SINTRODOV, SINTROPAB e/ou SITROFAB munidos do holerite de pagamento que comprove o desconto da Contribuição Assistencial, para se cadastrar com o nome completo e número de CPF para ter direito aos convênios

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - HOMOLOGAÇÕES DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

As rescisões de contrato de trabalho deverão obrigatoriamente ser homologadas pelo sindicato da categoria profissional, conforme base territorial descrita nesta CCT, a partir do sexto mês de vigência do contrato de trabalho do empregado sob pena de ser considerada nula.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: No ato da homologação de contrato de trabalho, as empresas devem obedecer às normas da Instrução Normativa nº 3, de 21 de junho de 2003, e apresentar ainda os comprovantes de pagamento das contribuições dos Sindicatos dos Trabalhadores e Patronal.

PARAGRAFO SEGUNDO: No ato da homologação, as empresas devem apresentar além das vias necessárias ao trabalhador, uma via original para o arquivo do Sindicato profissional ficando certo que a não apresentação ensejará multa equivalente a um piso do motorista de caminhão toco revertida a entidade profissional.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - PRÁTICAS ANTISINDICAIS

A entidade sindical declara que durante a negociação coletiva envolvendo a aprovação pelos trabalhadores do presente instrumento coletivo de trabalho, agiu de boa fé e ofereceu mecanismos de esclarecimento e condições de manifestação de vontade de sindicalizados e não sindicalizados mediante todas as cláusulas e condições aqui estabelecidas;

a) As partes se comprometem em não adotar nenhuma medida que configure práticas antissindiais de desinformação ou de incentivo à manifestação individual de recusa ao desconto, em especial quando desvinculadas das condições reais das negociações coletivas das contribuições em favor da entidade sindical e de seu resultado mediante a formalização deste acordo coletivo de trabalho, quem der causa a atos antissindiais responderá pelas consequências e será punida conforme a lei;

b) As empresas se comprometem em nenhuma hipótese a realização e a entrega de oposição ao desconto de contribuição negocial/assistencial, decorrente de negociação coletiva aqui entabulada, o descumprimento desta regra por parte da empresa, caracterizando, nessa hipótese, prática antissindical, ficando assim, vedado aos empregadores e seus prepostos, assim considerados os departamentos de recursos humanos, gerentes e chefias, adotar quaisquer procedimentos visando a indução dos empregados a oposição, sob pena de caracterização ato antissindical passível das medidas cabíveis, conforme Orientação nº 13 da CONALIS, aprovada na XXXII Reunião Nacional da CONALIS em 27 de abril de 2021, na qual dispõe que: “O ato ou fato de o empregador ou de terceiro de coagir, estimular, auxiliar e/ou induzir o trabalhador a se opor ou resistir ao desconto de contribuições sindicais legais, normativas ou negociadas, ou de qualquer outra espécie, constitui, em tese, ato ou conduta antissindical, podendo implicar atuação do Ministério Público do Trabalho além de uma multa em favor da entidade sindical profissional de R\$ 1.000,00 (um mil reais) por empregado.”

Outras disposições sobre representação e organização

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - RECONHECIMENTO DAS ASSEMBLEIAS – PROFISSIONAL E PATRONAL

a) - A presente cláusula resulta da vontade coletiva expressada nas assembleias geral da categoria profissional realizada pelo SINTRODOV entre os dias 16 à 30 de novembro de 2023, e ratificada em assembleia geral extraordinária realizada especificamente para autorizar a assinatura desta CCT, em julho de 2024, publicado no Jornal de Beltrão, edição número 8.008, do dia 30/07/2024 página 12A, no Jornal

Tribuna e no grupo do Whatsapp e carro de som na rua, realizada pelos SITROFAB e SINTROPAB entre os dias 16, a 30 de novembro de 2023.

b) - O Sindicato Patronal, SINDIVALE e SETCSUPAR, declaram que a presente cláusula foi objeto de deliberação e aprovação por ocasião da assembleia patronal realizada na sede das suas entidades no dia 23 de julho de 2024, e que não há qualquer objeção das empresas representadas.

c) Tendo em vista a aprovação desta cláusula na assembleia patronal, Impõe-se multa de um piso salarial do motorista de caminhão truck, por mês descumprido, em caso de descumprimento desta cláusula.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - ATIVIDADES SINDICAIS

As empresas permitirão que o sindicato profissional, após autorização de sua direção, afixe cartazes, editais e distribua boletim informativo da categoria, em locais previamente definidos.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A ENTIDADE PATRONAL-SINDIVALE E SETECSUPAR

As empresas integrantes da categoria econômica, representadas pelo SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS DO VALE DO IGUAÇU – SINDIVALE e SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS DO SUDOESTE DO PARANA – SETCSUPAR, desde que não associadas, deverão contribuir com a importância equivalente a R\$ 1.000,00, (um mil reais) referente a cada estabelecimento, a título de Contribuição Assistencial Patronal, necessária a manutenção das atividades Sindicais Patronais, prevista no Diploma consolidado. Esse valor deverá ser recolhido em 02 (duas parcelas iguais de R\$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma, com vencimento em 10/10/2024 e 10/01/2025, em conta definida pelo SINDIVALE, e SETECSUPAR que remeterá as guias correspondentes à feitura do depósito. Em caso de não pagamento, a empresa estará sujeita a atualização monetária, multa de 10% (dez por cento), juros de mora e eventuais despesas judiciais e honorários advocatícios necessários a cobrança do ora estipulada.

PARÁGRAFO ÚNICO - A empresa que comprovar a condição de microempresa, contribuirá com a importância de R\$ 500,00 (quinhentos reais), da mesma forma acima em duas parcelas de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) com vencimento em 10/10/2024 e 10/01/2025. Esta contribuição teve amplo debate na assembleia patronal, por ocasião da aprovação da assinatura deste instrumento coletivo de trabalho, sendo a mesma aprovada pela maioria absoluta das empresas, isso porque a mesma tem como finalidade a manutenção dos serviços assistências da entidade em benefício das empresas representadas.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - NEGOCIADO SOBRE O LEGISLADO E CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO PROFISSIONAL:

As partes signatárias do presente Instrumento Coletivo de Trabalho, reconhecem a importância e declaram estar cientes sobre a prevalência das Negociações Coletivas sobre o legislado, decisão proferida no Tema 1046 em Repercussão Geral do STF. Reconhecem ainda a validade das negociações coletivas sobre o legislado como ferramenta para adaptação e modernização do Direito do Trabalho bem como reconhecem como válido a última decisão do STF no RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.018.459, que

reconheceu a constitucionalidade a instituição de Contribuições em Convenções e Acordo Coletivo de Trabalho a todos os membros da categoria aqui representada, inclusive dos trabalhadores representados e não filiados aos sindicatos profissionais signatários deste instrumento coletivo de trabalho, bem como reconhecem a validade da cláusula do Fundo Assistencial que é pago pelas empresas abrangidas pela presente Convenção Coletiva de Trabalho.

Disposições Gerais

Outras Disposições

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO E ANOTAÇÕES CTPS:

As empresas fornecerão a todos os seus empregados, envelope ou contracheque a época de pagamento, neles discriminados as parcelas e os títulos a que se referirem, bem assim os descontos procedidos e a cota do FGTS. Na CTPS deverão ser anotadas as parcelas fixas e percentuais de comissões, quando existentes.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 CONST

Todas as Empresas abrangidas por esta convenção Coletiva de Trabalho, deverão obrigatoriamente efetuar o pagamento do 13º salário integral e das férias acrescidas de 1/3 constitucional, em conta bancária do respectivo funcionário, mediante depósito identificado, devendo ser depositado o total de cada evento, deduzidos os descontos legais, devendo os valores serem idênticos ao lançado na folha de pagamento. A não observância da presente cláusula, caracterizará direitos não pagos, mesmo que haja assinatura do trabalhador nos holerites de pagamento.

A) Para os casos que comprovadamente os funcionários não possuam conta bancária, os referidos valores serão pagos mediante cheque nominal no valor idêntico ao lançado na folha de pagamento. A não observância incorrerá nas penalidades previstas no caput da presente cláusula

ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO:

Será concedida antecipação da primeira parcela do 13º salário, por ocasião da concessão das férias, sempre que o interessado requerer por escrito dentro do prazo legal.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - AUXÍLIO FUNERAL:

Quando ocorrer o falecimento de empregado, a empresa pagará auxílio funeral no valor de R\$ 2.140,00 (dois mil, cento e quarenta reais), e em caso de falecimento de dependentes do empregado o valor será de R\$ 1.700,00 (um mil e setenta reais), merecendo as mesmas atualizações atribuídas aos salários.

PARÁGRAFO ÚNICO: O valor do auxílio funeral aqui tratado, não substitui nem isenta o auxílio derivado do seguro de vida que trata o art. 2º, V, “c” da Lei 13.103/2015.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - REEMBOLSO DE DESPESAS

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/07/2024 a 30/06/2025

Aos empregados em viagem ou a trabalho, fica assegurada a indenização de despesas diárias, em valor não inferior a R\$ 91,00 (noventa e um reais), para o mês de julho de 2024, nas seguintes proporções:

R\$ 39,00 Para almoço, quando o deslocamento assim o exigir;

R\$ 33,75 Para jantar, quando o deslocamento assim o exigir;

R\$ 18,25 Para café, quando o deslocamento assim o exigir;

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A empresa poderá optar pelo reembolso das despesas desta cláusula, pelo valor integral das notas fiscais, exceto se o valor for superior ao ali estabelecido, quando então fica limitado ao valor de cada item. A empresa poderá fornecer alimentação em refeitórios próprios ou estabelecimentos conveniados.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Considerando a dificuldade dos motoristas obterem documentos contabilmente hábeis para comprovar suas despesas, as empresas pagarão a Ajuda de Custo sem a necessidade do motorista fazer a prestação de contas, mesmo que o valor mensal ultrapasse a 50% (cinquenta por cento) do valor do salário, fica acordado que a Ajuda de Custo (reembolso de despesa) não se integra ao salário do motorista, tratando-se de parcela com natureza meramente indenizatória, dada a peculiaridade da atividade dos motoristas e ante a inegável finalidade da mesma.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando o empregado estiver em viagem fora do Brasil e, somente durante o tempo que estiver em território estrangeiro, o limite do reembolso e/ou indenização será 50% (cinquenta por cento) a mais dos valores do “caput” desta cláusula.

PARÁGRAFO QUARTO: Embora o veículo não esteja equipado na forma da Lei, ainda assim os motoristas concordam em pernoitar no veículo, mediante indenização do valor de R\$ 96,00 (noventa e seis reais), por pernoite. O empregado que optar por pernoitar em Hotel terá essas despesas custeadas pela empresa. Os motoristas que executarem seu trabalho com veículos equipados na forma da Lei, não terão direito a tal benefício.

PARÁGRAFO QUINTO: Nas viagens de curta distância, os valores de alimentação e estadia serão pagos conforme necessidade de realização de cada refeição. Entende-se como viagem de curta distância aquela em que o motorista e/ou ajudante desloca-se e retorna no mesmo dia para a cidade de sua residência.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO NO SETOR DE LOGISTICA

Aos empregados em que mantenham vínculo empregatício nas empresas que atuam especificamente na área de logística, fica assegurado à indenização de despesas diárias não inferiores à R\$ 109,75 (cento e nove reais e setenta e cinco centavos), a partir de 1º de julho de 2024, nas seguintes proporções:

R\$ 37,30 Para almoço;

R\$ 37,30 Para jantar;

R\$ 23,60 Para café;

R\$ 11,55 Para Pernoite.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os valores da diária acima serão atualizados nas mesmas proporções atribuídas aos salários.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando em viagem para os Países do Mercosul, as diárias deverão ser pagas em níveis adequados, negociados entre empregados e empregadores.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica facultado aos empregadores o direito de reembolsar as despesas mediante a comprovação por recibos e ou notas fiscais, com assinatura do empregado, quando nesta hipótese não serão devidas as diárias.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - RELAÇÃO DOS EMPREGADOS

As empresas ficam obrigadas a encaminhar as entidades sindicais profissionais, a relação nominal dos empregados abrangidos pelas contribuições: mensalidade sindical, Contribuição Sindical, contribuição Assistencial e fundo assistencial, com os respectivos dados dos empregados (Nome, função, data de admissão, valor do salário e valor do recolhimento), até 15 dias após o recolhimento destas verbas mensais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Ficam obrigadas as Entidades Sindicais obreiras a manter em sigilo as informações, não repassar a terceiros e se compromete a tratar os dados fornecidos de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados – Lei 13.709/2018.

PARAGRAFO SEGUNDO: Conforme precedente normativo 073 do TST, a empresa que descumprir esta cláusula pagará multa de um piso do motorista de caminhão truck, por empregado, que revertera ao sindicato profissional conforme base-territorial respectiva.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - COMUNICAÇÃO DO MOTIVO DA PENALIDADE

O empregado que for demitido mediante alegação de prática de falta grave, deverá ser comunicado por escrito quanto aos motivos que levaram a aplicação da penalidade, colocando seu ciente na segunda via do aviso. A ausência da comunicação nos termos acima, impede a alegação da falta grave em juízo.

COMUNICAÇÃO DE PENALIDADE – EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PARA A BRF S/A.

Na hipótese da empresa pretender penalizar o motorista por solicitação da BRF S/A com fundamento em regras do SSMA da BRF, a empresa assume a responsabilidade pela acusação da prática da falta e deverá observar o seguinte: a) informar o motorista por escrito, mediante fornecimento de cópia, da falta que teria sido praticada e da penalidade pretendida; b) assegurar ao motorista o direito à defesa, em prazo não inferior a 48 horas; c) fornecer resposta detalhada em face da defesa apresentada, mediante entrega de cópia; d) só

então poderá aplicar a penalidade pretendida. A não observância dos procedimentos acima, torna nula a penalidade aplicada.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - DESCONTO E FOLHA

Para os efeitos do Art.462 da CLT a empresa devesse descontar da remuneração mensal do empregado, quando expressamente por ele autorizada, parcelas relativas a empréstimos dos convênios MTB-CEF e Sindicatos profissionais, bem como planos de assistência médica e/ou odontologia, convênio com farmácia, óticas, supermercados e congêneres, dentre outros, mensalidades de seguros de vida quando autorizadas, além de empréstimos pessoais, feitos perante os Sindicatos Profissionais convenientes, desde que autorizados, podendo o empregado, a qualquer tempo, revogar autorização de desconto, exceto por empréstimos já contraídos e até a liquidação de eventuais débitos pendentes, a partir de quando, então, o desconto deixará de ser procedido.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - CONDIÇÕES MAIS BENÉFICAS

Os empregados que usufruírem condições de trabalho e de salário mais benéficas que o presente instrumento coletivo de trabalho, não terão seus direitos prejudicados.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - PENALIDADES

De comum acordo entre as partes, e após a devida autorização das respectivas assembleias realizadas pelas entidades signatárias da presente Convenção Coletiva de Trabalho, (patronal e profissional) fica estabelecido multa, por cláusula descumprida, por mês em que ocorrer o descumprimento, em favor do empregado e das entidades sindicais profissionais prejudicados, no valor equivalente a um piso salarial do motorista de caminhão truck estabelecido na cláusula Pisos Salariais, conforme estabelece o Precedente Normativo nº 073 do TST. (Impõe-se multa, por descumprimento das obrigações de fazer em favor da parte prejudicada.)

Parágrafo Único – A multa aqui estabelecida, aprovada em comum acordo entre as partes, aplicam-se em dobro no caso de descumprimento das cláusulas de Contribuição Assistencial que é descontada dos trabalhadores e Fundo de Formação Profissional que é pago pelas empresas sem desconto dos trabalhadores.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - FORO

As divergências serão preliminarmente dirimidas pelas partes acordantes, sendo que o foro competente para apreciar qualquer reclamação trabalhista oriunda do presente instrumento, será a Justiça do trabalho.

ASSINATURAS:

Por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, e após lançado no Sistema Mediador comprometem-se em assinar as duas vias do pedido de Registro e depósito junto ao DRTE/PR., facultando as partes o direito de requerer o registro e depósito.

Dois Vizinhos, 04 de setembro de 2024.

}

ALCIR ANTONIO GANASSINI

Presidente

SINDICATO DOS MOTORISTAS, CONDUTORES DE VEICULOS RODOVIARIOS URBANOS E
EM GERAL, TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE DOIS VIZINHOS -
SINTRODOV

FERNANDO LUNARDI

Presidente

SIND DOS MOTORISTAS, CONDUT. DE VEIC. RODOV URBANOS E EM GERAL,
TRAB.TRANSP. ROD. PBCO

VICENTE DIAS

Presidente

SIND DOS TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS DE FRANC BELTRAO

CLAUDIO JOSE MARCON

Presidente

SINDICATO DOS TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS DE CASCAVEL PR

VOLMAR SARTURI

Presidente

SINDIVALE SIND EMP DE TRANSP DE CARGAS VALE DO IGUACU

ANEXOS
ANEXO I - ATA DE NEGOCIAÇÃO

[Anexo \(PDF\)](#)

ANEXO II - ATA DE NEGOCIAÇÃO SITROFAB

[Anexo \(PDF\)](#)

[Anexo \(PDF\)](#)

[Anexo \(PDF\)](#)

[Anexo \(PDF\)](#)

[Anexo \(PDF\)](#)

[Anexo \(PDF\)](#)

ANEXO III - ATA DE NEGOCIAÇÃO SINTROPAB

[Anexo \(PDF\)](#)

ANEXO IV - ATA NEGOCIAÇÃO SITROVEL

[Anexo \(PDF\)](#)

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego na Internet, no endereço <http://www.mte.gov.br>.